

因未成年人侵权其监护人被判决担民事赔偿责任， 未成年人成年而具有完全民事行为能力后可以追加为被执行人

——胡某某申请追加被执行人案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市云阳县人民法院(2023)渝0235执异32号执行裁定书

2. 案由：申请追加被执行人

3. 当事人

申请执行人：胡某某

被执行人：孙某某、黄某某

被申请人：孙某

【基本案情】

孙某系黄某某与孙某某之子，于1996年12月15日出生。2013年12月16日，年仅17岁的孙某骑自行车将胡某某撞倒，诊断为特重型颅脑外伤，经司法鉴定，胡某某的伤残程度为五级。2014年10月29日，重庆市云阳县人民法院作出(2014)云法民初字第02237号民事判决书，判决被告黄某某、孙某某赔偿胡某某医疗、护理等费用425274.30元。判决生效后，黄某某、孙某某未主动履行生效法律文书确定的义务，胡某某于2015年2月5日向法院申请强制执行。在执行过程中，因被执行人黄某某与孙某某无财产可供执行，本案于2015年7月20日以终结本次执行程序结案。2023年6月5日，胡某某以孙某为实际侵权人且已成年并具有履行能力，申请追加孙某为本案被执行人。

【案件焦点】

因未成年人侵权其监护人被判决担民事赔偿责任，未成年人成年而具有完全民事行为能力后是否可以追加为被执行人。

【法院裁判要旨】

重庆市云阳县人民法院经审理认为：侵权行为人本人承担责任，是现代法律有关侵权责任的基本原则，侵权人要对自己的行为承担民事责任。监护人对无民事行为能力人、限制民事行为能力人所承担的赔偿责任属于替代责任，是基于特定关系存在的事实，而非责任人自身的行为或过错，替代责任的承担并不排除行为人本身所应承担的民事责任。当侵权人成年后，有较强的经济能力和独立的责任财产，如果受害人在遭受严重损害后，却因侵权人的监护人无可供财产执行而未获赔偿，仅以监护人的替代责任而豁免侵权行为人本人的赔偿义务，有失公平性基础。综上，申请执行人的申请理由成立，应予以支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条、第二十八条的规定，裁定如下：

追加被申请人孙某为申请执行人胡某某与被执行人孙某某、黄某某健康权纠纷一案的被执行人。

裁定后，双方当事人均未提起复议，本裁定现已生效。

【法官后语】

根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百六十五条、第一千一百八十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十七条的规定，能否追加孙某为本案被执行人，应当从责任自负原则、替代责任、既判力扩张、受害人利益保护等多方面综合分析，追加成年后的侵权人为被执行人，受害人权益才能得到更充分的救济。

第一，从侵权责任主体来讲，未成年人作为侵权人，应当承担责任，符合责任自负原则。《民法典》第一千一百六十五条规定：“行为人因过错侵害他人

民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”侵权行为人本人承担责任，是现代法律有关侵权责任的基本原则，也符合社会公众对公平正义的普遍认知，侵权人要对自己的行为承担民事责任。

第二，从监护人责任的性质来看，其为替代责任。《民法典》第一千一百八十八条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。”由此可见，法律上并未免除未成年人的财产责任，监护人对无民事行为能力人、限制民事行为能力人所承担的赔偿责任属于替代责任，因此未成年人成年后，其对赔偿责任的承担，也符合立法精神。

第三，民事判决主文的既判力及于未成年人。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十七条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，无民事行为能力人、限制民事行为能力人和其监护人为共同被告。”根据该条规定，未成年人侵权案件中，未成年人与其监护人为共同被告，未成年人虽因其行为能力无法直接承担侵权赔偿责任，但其在民事诉讼中的诉讼地位仍系被告。未成年人与其监护人在诉讼中是诉讼担当关系，监护人是诉讼担当人，未成年人是诉讼被担当人，民事判决主文的既判力及于未成年人。虽然判项并未明确从未成年人财产支付赔偿，但因为诉讼担当关系，判决主文的既判力及于未成年人，判决主文的执行力也及于未成年人。虽然追加被执行人要遵循法定主义，必须在《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》中有明确规定，但法定诉讼担当属于既判力扩张及执行力扩张的特殊情形，故不需在《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》中专门规定。

第四，侵权人成年后承担责任符合公平正义原则，也符合社会公众的普遍认知。当侵权人尚未成年时，由监护人承担替代赔偿责任，符合法律对监护人监护责任的要求，有利于最大限度弥补受害人的损失。当侵权人成年后，有较

